

시정·주의요구

1. 제 목 : 시간외 근무수당 지급 부적정

2. 관계기관 : □□병원

3. 내 용

가. 업무개요

□□병원은 효율적인 환자진료를 위하여 시업시간을 08시 30분, 종업시간을 17시 30분으로 정하여 운영하고 직원이 업무 형평상 연장근로, 야간근로, 및 휴일근로를 실시한 경우 그에 따른 제수당을 지급하고 있으며, 최근 3년 동안 제수당 지급내역은 [표 1]과 같이 증가하고 있습니다.

[표 1] □□병원 근로시간 관련 제수당 지급내역

(단위 : 천원)

구분	2017	2018	2019.09.	비고
시간외 근무수당	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	
휴일근무수당	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	
야간근수당	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제13조(통상근무시간)에 따르면 직원의 1일 근무시간은 8시간을 원칙으로 하고, 계절의 변화와 직무의 내용 또는 특수한 사정으로 조정이 필요한 경우에는 근로기준법이 정하는 범위 내에서 이를 조정할 수 있고, 「보수규정」 제21조(시간외·휴일 및 야간수당)에 따르면 직원이 시간외, 휴일 및 야간근무를 한 때에는 시간외, 휴일 및 야간근무수당을 지급한다고 정하였습니다.

또한 ‘○○○○○○ 시간외 근무수당 지급기준’(**-6329, '18.12.28.)에서는 ○○○○과 및 ○○○○과 ○○○○○가 출근 시간 전 회진 준비로 인해 시간외 근무가 발생할 경우 시간외 근무수당을 지급하고 증빙서류로 시간외 근무대장을 작성하게 하였습니다.

따라서 ○○○○○가 회진 준비로 조기 출근하여 시간외 근무수당을 신청할 때에는 증빙서류를 작성하여 시간외 근무수당을 신청하고, 시간외 근무를 허위로 신청하는 경우는 없어야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●직 ○○○은 [표 2]와 같이 2019.06.20.~21.과 09.19.~09.20. 연차휴가를 사용하여 출근하지 않았으나, 조기 출근하여 회진 준비한 것으로 시간외 근무 수당을 신청하였고, 그 결과 급여 \$\$\$\$원을 과다지급 받았습니다.

[표 2] ○○○ 연차사용 및 시간외 수당 내역

(단위 : 원)

연차사용	연장일시	업무내용	발생시간	시간외수당
'19.06.20.~21.	'19.06.20.	회진 준비	0.5	\$\$\$\$
	'19.06.21.	회진 준비	0.5	\$\$\$\$
'19.09.19.~20.	'19.09.19.	회진 준비	0.5	\$\$\$\$
	'19.09.20.	회진 준비	0.5	\$\$\$\$
합 계			2	\$\$\$\$

4. 관계기관 의견 : □□병원은 감사결과에 수용하며 잘못 신청되어 지급 된 시간외 수당에 대해서 조속히 회수조치 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 잘못 신청되어 과다지급 된 시간외 근무수당 \$\$\$\$원을 회수하시기 바라며, (시정)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)